

0085472-28.2014.8.26.0050

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Helio Narvaez

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 8ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 01/06/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Inquérito Policial (Flagrante) - 6877/2014 -

33º Distrito Policial - Pirituba, 687/2014 - 33º Distrito Policial - Pirituba

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LUCIANO BORGES DA SILVA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Helio ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

8ª Vara Criminal

Av. Dr. Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

0085472-28.2014.8.26.0050 - lauda

SENTENÇA

Processo Físico nº:

0085472-28.2014.8.26.0050

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Inquérito Policial (Flagrante) - 6877/2014 -

33º Distrito Policial - Pirituba, 687/2014 - 33º Distrito Policial - Pirituba

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LUCIANO BORGES DA SILVA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Helio Narvaez

Vistos.

LUCIANO BORGES DA SILVA, qualificado nos autos, foi condenado como incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006, à pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de

reclusão e pagamento de 166 dias-multa, em regime semiaberto.

O v. Acórdão de 24 de agosto de 2016 negou provimento ao recurso defensivo e deu provimento ao recurso ministerial, para estabelecer o regime fechado.

Foi expedido mandado de prisão em 31 de agosto de 2016, cumprido em 31 de maio de 2017.

Por decisão de 12.09.2017 no Recurso Especial nº 1.673.877 foi dado parcial provimento para fixar o regime inicial semiaberto.

Foi acostada certidão as folhas 316, informando que o réu se evadiu na mesma data em que foi cumprido o mandado de prisão, razão pela qual foi determinada a expedição de um novo, que teve a validade vencida (fls.348).

O Ministério Público opinou pela extinção da punibilidade (fls.349).

É o breve relatório.

DECIDO

De fato, merece acolhimento o pleito ministerial.

Com efeito, depreende-se dos autos que após o trânsito em julgado do v. Acórdão não ocorreu qualquer notícia de interrupção (21.10.2016 - fls.226).

O lapso prescricional é de 04 (quatro) anos, o que já ocorreu, levando-se em conta a pena aplicada.

Assim, verifica-se estar concretizada, a prescrição da pretensão executória.

Ante o exposto, DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE do réu LUCIANO BORGES DA SILVA, qualificado nos autos, reconhecendo, na espécie, a prescrição da pretensão executória, com base na pena concretamente aplicada ao crime descrito na denúncia, com fundamento no artigo 107, inciso IV, c/c art. 109, V, ambos do Código Penal. Com o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com as cautelas de praxe.

São Paulo, 27 de maio de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA